

(สำเนา)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 11/2545 (2)

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(เฉพาะเรื่อง)

4.10 การจ่ายเงินค่าเตรียมการปลูกต้นไม้และค่าต้นไม้

ซึ่งดำเนินการภายหลังการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า

(เอกสาร พ/11/45/4.10)

กฟผ. ได้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า จำนวน 4 สายส่ง พาดผ่านที่ดินของราษฎรในเขต จังหวัดนครพนม ตาก นครศรีธรรมราช และมหาสารคาม โดยราษฎรเจ้าของทรัพย์สินบางรายได้ปลูก ต้นไม้ภายหลังการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ทั้งนี้ ในหลักการ กฟผ. ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าต้นไม้ ดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ราษฎรเจ้าของทรัพย์สินได้กระทำโดยสุจริตมิได้มีเจตนาปลูกเพื่อมุ่งหวัง ค่าตอบแทน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเจ้าของทรัพย์สิน กฟผ. จึงได้นำปัญหา ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินในจังหวัดต่างๆ ที่สายส่งไฟฟ้าพาดผ่าน ได้พิจารณา แล้ว มีมติให้จ่ายค่าเตรียมการปลูกต้นไม้และค่าต้นไม้แก่ราษฎร จำนวน 24 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเตรียมการ และปลูกต้นไม้หลังจากการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ดังนี้ :

1. คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินจังหวัดนครพนม มีมติให้จ่ายเงินค่าเตรียมการ และค่าต้นไม้ รวมเป็นเงิน 66,180 บาท แก่ราษฎรจำนวน 2 ราย ซึ่งถูกเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง 230 กิโลโวลต์ สกลนคร 2 – เสาไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง บนฝั่งประเทศไทยที่จังหวัดนครพนม
2. คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินจังหวัดตาก มีมติให้จ่ายค่าต้นไม้ รวมเป็นเงิน 29,975 บาท แก่ราษฎรจำนวน 20 ราย ที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง 115 กิโลโวลต์ ตาก 1 – แม่สอด
3. คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้จ่ายค่า เตรียมการปลูกต้นไม้และค่าพันธุ์ไม้ จำนวน 34,120 บาท แก่ราษฎรจำนวน 1 ราย ที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง 230 กิโลโวลต์ กระบี่ - พังงา
4. คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินจังหวัดมหาสารคาม มีมติให้จ่ายค่าเตรียมพื้นที่ และปลูกต้นไม้ จำนวน 56,670 บาท แก่ราษฎรจำนวน 1 ราย ที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง 115 กิโลโวลต์ พยัคฆภูมิพิสัย – สุรินทร์

รวมเป็นเงินที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินในจังหวัดต่างๆ เห็นควรจ่ายให้แก่ ราษฎรจำนวน 24 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 186,945 บาท

ข้อเสนอของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารฯ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าเตรียมการปลูกต้นไม้ และค่าต้นไม้ซึ่งดำเนินการภายหลังการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าให้แก่ราษฎรเจ้าของทรัพย์สินในเขตจังหวัดนครพนม ดาก นครศรีธรรมราช และมหาสารคาม จำนวนรวม 24 ราย รวมเป็นเงิน 186,945 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นดังนี้ :

1. เห็นควรจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ราษฎรตามมติของคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินในจังหวัดต่างๆ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้วว่า มีเหตุผลอันสมควร
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้จะให้ กฟผ. สามารถดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัว เห็นควรมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการอนุมัติเงินที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีจำเป็นได้ในวงเงิน 500,000 บาท โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. แต่ให้รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ ทั้งนี้ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารฯ จัดทำร่างระเบียบเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

มติคณะกรรมการฯ (มติที่ พ/11/45/4.10)

คณะกรรมการฯ มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้จ่ายเงินค่าเตรียมการปลูกต้นไม้และค่าต้นไม้ซึ่งดำเนินการภายหลังการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าให้แก่ราษฎรเจ้าของทรัพย์สินในเขตจังหวัดนครพนม ดาก นครศรีธรรมราช และมหาสารคาม จำนวนรวม 24 ราย รวมเป็นเงิน 186,945 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอ
- * 2. ให้ฝ่ายบริหารฯ พิจารณาร่างระเบียบเพื่อให้ผู้ว่าราชการฯ มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. ได้ในวงเงิน 500,000 บาทต่อครั้งต่อราย แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

หมายเหตุ

- * มติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 มอบอำนาจให้ ** รกส. มีอำนาจแทนผู้ว่าการ ตาม 2 และให้ ** รกส. มีอำนาจอนุมัติการให้ความช่วยเหลือราษฎรในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้งต่อราย
- ** ข้อกำหนด กฟผ. ที่ 1/2550 ใช้บังคับ 3 มกราคม 2550 ได้แก้ไขเพิ่มเติมจาก "รกส." เป็น "รพพ."